

## F.VIII.I.1. Modelo de contrato de desarrollo de página web

En \_\_\_, a \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_,

### REUNIDOS

De una parte, la mercantil A (de ahora en adelante y a los efectos del presente contrato el DESARROLLADOR ), de nacionalidad española, domiciliada en \_\_\_, calle \_\_\_, n.º \_\_\_, provista de CIF \_\_\_, representada por Don \_\_\_, con D.N.I. n.º \_\_\_, en su calidad de \_\_\_, según consta en la escritura otorgada ante el Notario Don \_\_\_ en fecha \_\_\_, con el número \_\_\_ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de \_\_\_ en el tomo \_\_\_, folio \_\_\_, hoja n.º \_\_\_.

Y de otra, la mercantil B, S.A. (de ahora en adelante y a los efectos del presente contrato el CLIENTE), de nacionalidad española, domiciliada en \_\_\_, calle \_\_\_, n.º \_\_\_, provista de CIF \_\_\_, representada por Doña \_\_\_, con D.N.I. n.º \_\_\_, en su calidad de \_\_\_, según consta en la escritura otorgada ante el Notario Don \_\_\_ en fecha \_\_\_, con el número \_\_\_ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de \_\_\_ en el tomo \_\_\_, folio \_\_\_, hoja n.º \_\_\_.

Ambas partes se reconocen plena capacidad para contratar y obligarse en los términos previstos en el presente CONTRATO DE DESARROLLO DE PÁGINA WEB, y de sus libres y espontáneas voluntades

### EXPONEN

I. Que el DESARROLLADOR se dedica al desarrollo de proyectos de hardware, software y comunicaciones dentro del campo de la informática, realizando, entre otras cosas, aplicaciones y sistemas integrados para cubrir las necesidades en este ámbito de empresas y particulares.

II. Que el CLIENTE precisa para cubrir sus actividades y potenciar su presencia corporativa en Internet, contar con un sitio web.

III. Que el DESARROLLADOR se encuentra capacitado para el desarrollo de esta web, aportando al CLIENTE el conocimiento y experiencias necesarias para hacer frente a este proyecto con las debidas garantías técnicas y de calidad, asesorándole en los nuevos servicios y desarrollándolo mediante la creación de un sitio web con capacidad para ofrecer servicios y de presencia corporativa en Internet del cliente.

IV. Que en atención a estos intereses comunes, ambas partes acuerdan suscribir el presente CONTRATO DE DESARROLLO PÁGINA WEB, con arreglo a las siguientes

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto definir las obligaciones y las condiciones en las que el desarrollado elaborará, entregará y mantendrá una página web diseñada conforme las instrucciones del CLIENTE y de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo I del presente contrato. Constituye también el objeto del presente contrato, la cesión por parte del DESARROLLADOR a favor del CLIENTE de los derechos de explotación de propiedad intelectual, contenidos y derivados del presente contrato, así como todos elementos creativos y originales de conformidad con el presente acuerdo.

#### SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. El DESARROLLADOR cumplirá con todas las responsabilidades profesionales derivadas y relativas a la prestación del servicio objeto del presente contrato, comprometiéndose asimismo a realizar la web de forma completa empleando para ello todos los medios disponibles, su experiencia y capacidad profesional.

2.2. El CLIENTE, por su parte, como mejor conocedor del ámbito de su negocio y de la extensión y calidad de su imagen corporativa, facilitará al DESARROLLADOR toda la información necesaria para el buen fin del presente contrato. En todo caso, la ejecución del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las condiciones técnicas contempladas en el documento-propuesta que se incorpora al presente contrato como Anexo I.

El DESARROLLADOR se obliga a mantener absoluta confidencialidad de los datos suministrados y a utilizarlos para el desarrollo del sistema, quedándole expresamente prohibido divulgar la información técnica o empresarial suministrada por el CLIENTE como consecuencia de la ejecución de este contrato.

El CLIENTE se obliga, además, a prestar su colaboración activa al DESARROLLADOR para el desarrollo y corrección del sistema contratado en cualesquiera de las fases de análisis, diseño, construcción e implantación que acometerá el DESARROLLADOR, con el fin de llevar a buen término el proyecto.

### TERCERA. PRECIO Y MODO DE PAGO

3.1. El precio total por el desarrollo contratado es de \_\_\_\_ euros, IVA aplicable no incluido.

3.2. En el momento de la firma del presente contrato, el CLIENTE entrega al DESARROLLADOR, en concepto de primer pago, una cantidad equivalente al \_\_\_\_ % de la cantidad determinada como precio total del desarrollo del sistema expresado en el apartado precedente. El resto del precio se entregará de la siguiente manera:

- un \_\_\_\_ % de la cantidad determinada como precio total del desarrollo, en el preciso momento de la firma del documento de entrega del proyecto;
- el \_\_\_\_ % restante de la cantidad determinada como precio total del desarrollo, en el mismo momento de la aceptación del proyecto, la cual deberá producirse en un plazo no superior a 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la firma del documento de entrega del proyecto. El mero transcurso de dicho plazo sin que el DESARROLLADOR reciba manifestación escrita alguna en sentido contrario, determinará que se considere que el CLIENTE ha aceptado tácitamente, y a su entera conformidad, el proyecto.

### CUARTA. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA

4.1. El DESARROLLADOR se compromete a poner a disposición del CLIENTE la web contratada en un plazo máximo de \_\_\_\_ días laborables/meses, contados a partir de la fecha de entrega por parte del CLIENTE de la información necesaria para ello, y siempre y cuando medie la correcta colaboración del CLIENTE en los términos expresados en la Cláusula Segunda del presente contrato.

4.2. El DESARROLLADOR se compromete a realizar entregas parciales del proyecto siguiendo el calendario establecido en el Anexo II al presente contrato. A la entrega de la versión definitiva de la página web, el CLIENTE por sí o por un tercero efectuará los tests de prueba necesarios y precisos para verificar su correcto funcionamiento, con el fin de determinar si cumple los niveles de calidad y operatividad exigidos en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo I. El plan de pruebas queda igualmente establecido en el Anexo III. El CLIENTE se compromete a efectuar las pruebas establecidas en el Anexo III en los plazos previstos, no pudiendo, en todo caso, exceder la duración total de los mismos, en caso de producirse retrasos parciales.

4.3. Si transcurrido el plazo máximo de pruebas el CLIENTE no las hubiere realizado o no le hubiera notificado al DESARROLLADOR la realización de las mismas, se entenderá que se produce la aceptación definitiva de la página. En caso de aceptación conforme expresa, ambas partes elaborarán un acta de recepción conforme que habrá de ser firmado por los representantes de ambos.

### QUINTA. GARANTÍAS

5.1. El DESARROLLADOR garantiza al CLIENTE por un periodo \_\_\_\_ meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de entrega conforme, el correcto funcionamiento de todas las prestaciones y funcionalidades de la web según aparecen descritas en el Anexo I.

5.2. Durante el periodo de garantía, el DESARROLLADOR se compromete a corregir a su cargo todos aquellos fallos o anomalías que afectan a cualquiera de las prestaciones o aplicaciones contenidos de la web. En caso de que la subsanación de la anomalía o el fallo detectado supusiese la necesaria colaboración del DESARROLLADOR con otro desarrollador del CLIENTE, el DESARROLLADOR se compromete a prestar su total y absoluta colaboración para llevar a buen fin las reparaciones o mejoras necesarias de la web conforme las instrucciones que del CLIENTE reciba.

5.3. El DESARROLLADOR responde ante el CLIENTE de la autoría y originalidad de la página web, así como del ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante el presente contrato, manifestando que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten o puedan atentar contra los derechos que al CLIENTE le corresponden conforme este contrato.

5.4. Ambas partes perseguirán las infracciones que afecten a los derechos de propiedad intelectual que correspondan al CLIENTE conforme el presente contrato viniendo el DESARROLLADOR obligado a comunicar al CLIENTE de manera inmediata cualquier infracción o sospecha de infracción de la que tuviera conocimiento referida a los derechos de propiedad intelectual adquiridos por el CLIENTE en virtud del presente contrato. En este caso, el DESARROLLADOR se compromete a prestar su colaboración a cualesquiera reclamación que por este motivo el CLIENTE pudiera iniciar.

5.5. Tanto el CLIENTE como el DESARROLLADOR responderán de los daños y perjuicios que por su causa irroguen a la otra parte contratante.

#### SEXTA. CORRECCIONES

Si, a criterio del CLIENTE, el sistema no cumpliera las condiciones técnicas y de desarrollo contratadas y detalladas en el documento-propuesta que se incorpora al presente contrato como Anexo I, lo habrá de comunicar por escrito al DESARROLLADOR, señalando las razones técnicas del rechazo, dentro del plazo de \_\_\_\_ días hábiles contados desde la fecha de la firma del documento del acta de recepción conforme. El DESARROLLADOR deberá, en un plazo máximo de \_\_\_\_ días hábiles, realizar las correcciones pertinentes para cubrir las especificaciones contratadas. Si pese a ello, no se salvaran las deficiencias observadas, el CLIENTE podrá rechazar la web, debiendo el DESARROLLADOR devolver una cantidad equivalente al \_\_\_\_ % del precio recibido del CLIENTE hasta ese momento.

#### SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1. Los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño gráfico y el código fuente del sistema desarrollado pertenecen en exclusiva al DESARROLLADOR, y el CLIENTE, salvo autorización expresa de aquél, no podrá comercializar ni explotar el software creado para éste.

7.2. El DESARROLLADOR se compromete a obtener legítimamente y de fuentes fiables las correspondientes licencias y derechos sobre cualquiera de los elementos que se insertan en la web asegurando así al CLIENTE el uso pacífico de los mismos.

#### 7.3. Cesión

El DESARROLLADOR cede al CLIENTE los derechos de explotación de propiedad intelectual sobre la web en los siguientes términos:

- La cesión se realiza sobre el conjunto de derechos y modalidades de explotación de la web elaborada por el DESARROLLADOR, incluyendo el formato, diseño y programación de la página web, bases de datos y todos los contenidos insertados en el mismo, incluyendo a título meramente enunciativo y no exhaustivo: los textos, las imágenes, las fotografías estáticas o dinámicas, dibujos, obras o creaciones audiovisuales, sonido, música, fonogramas etc...
- Asimismo la cesión se realiza para todos los medios de difusión existentes en la fecha de la firma de este contrato. Entre otros, y a título meramente enunciativo y no exhaustivo, la cesión se entiende realizada para los siguientes medios de difusión: Internet, telefonía móvil, SMS, wap, GPRS, UMPTS, televisión digital o analógica, radio digital o analógica, prensa escrita, o cualquier otro medio de difusión existente.

Esta cesión se realiza en régimen de exclusividad entendiendo como tal la atribución a favor del CLIENTE de la facultad de explotar comercialmente la web y todos sus elementos con exclusión de cualquier otra persona o entidad en todo el territorio mundial. En particular y a título meramente enunciativo el DESARROLLADOR cede a favor del CLIENTE los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública de manera total o parcial y adaptación, traducción, o cualquier otra transformación de la web o cualquiera de sus elementos. La cesión en exclusiva de derechos contenida en esta cláusula se hace para el todo el mundo, por el máximo tiempo que la ley establece para la protección de los autores sobre sus creaciones, y con el contenido que recoge para cada uno de ellos el Real Decreto Legislativo 1/1996, 12 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El DESARROLLADOR no podrá disponer de las creaciones cuyos derechos cede con carácter exclusivo en el presente contrato sin contar con la previa autorización expresa y por escrito del CLIENTE.

7.4. El DESARROLLADOR se compromete a la entrega de los códigos y programas fuente de las aplicaciones desarrolladas para el CLIENTE, así como toda la documentación técnica generada en el proceso de análisis, diseño, desarrollo, implantación y realización de pruebas del mismo.

#### OCTAVA. MODIFICACIONES

8.1. Si durante la realización de la web se considerase conveniente, por cualquiera de las partes, introducir al mismo modificaciones y/o ampliaciones, será preciso el previo acuerdo de ambos que deberá constar por escrito, como revisión de las especificaciones contenidas en el Anexo I al presente contrato.

8.2. En aquellos supuestos en que la modificación o ampliación propuesta implique una alteración de los medios a aplicar o de otros elementos que puedan repercutir finalmente en el coste del servicio a prestar o en el plazo aproximado de finalización, habrá de revisarse igualmente el precio final y calendario pactado.

#### NOVENA. EQUIPO DEL PROYECTO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

#### 9.1. Equipo del proyecto

Por parte del DESARROLLADOR integrarán el equipo del proyecto los siguientes:

Jefe de proyecto: \_\_,

Diseño de estructuras: \_\_,

Programador: \_\_,

Diseñador gráfico: \_\_.

Cualquier cambio en el equipo de proyecto habrá de contar con la previa aprobación expresa del CLIENTE.

## 9.2. Comisión de seguimiento

Las partes designarán una comisión de seguimiento que tendrá por función dirigir e impulsar la buena marcha y cumplimiento del presente contrato. Dicha comisión coordinará la ejecución de las prestaciones de ambas partes facilitándose mutuamente el fiel cumplimiento del presente acuerdo. Igualmente, es función de la comisión de seguimiento poner de manifiesto las deficiencias e incumplimientos que se perciban intentando conciliar las posturas encontradas. La comisión de seguimiento se reunirá con carácter mensual.

## DÉCIMA. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

10.1. En ningún caso podrá el DESARROLLADOR aplicar o utilizar los datos y ficheros personales titularidad del CLIENTE y entregados por éste para ser tratados, o los que resulten de la prestación del servicio, para fines diferentes a los previstos en el presente contrato. Tampoco podrá cederlos a terceros, ni siquiera para su conservación.

10.2. El DESARROLLADOR tomará cuantas medidas técnicas y organizativas sean necesarias para garantizar la protección de los datos y ficheros personales cuya titularidad sea del CLIENTE, frente a la destrucción, pérdida, alteraciones indebidas, cesiones y accesos no autorizados por éste.

10.3. De acuerdo con lo expresado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no será considerado comunicación ni cesión de datos al acceso por el DESARROLLADOR a los datos de carácter personal del CLIENTE («responsable del tratamiento») ya que dicho acceso, y el correspondiente tratamiento, es necesario para realizar la prestación del Servicio contratado.

10.4. Por ello y a los efectos de normativa de protección de datos, el DESARROLLADOR será considerado como «encargado del tratamiento» de los datos de CLIENTE y, de acuerdo con ello, se establece expresamente que el DESARROLLADOR únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de CLIENTE, expresadas en el presente Contrato, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las Partes, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

10.5. El DESARROLLADOR se compromete a adoptar e implantar las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y, en particular, las correspondientes al nivel \_\_ establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, para los datos y ficheros objeto de este documento.

10.6. Una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos por el DESARROLLADOR al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

## UNDÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD

11.1. Las partes se comprometen a respetar la información calificada de «confidencial» o «reservada» por la contraparte a la que hayan tenido acceso en virtud de la negociación o desarrollo del presente contrato, y a utilizarla sólo para los fines previstos en el mismo. La parte que incumpliere esta obligación responderá de los perjuicios causados.

11.2. Sin perjuicio de posteriores acotaciones a lo largo de la prestación del servicio, se entenderán en todo caso informaciones «confidenciales» o «reservadas» las referentes a la organización, contabilidad, actividad financiera y estrategia empresarial del CLIENTE, así como las relativas a la organización, metodología y características técnicas de los equipos y programas utilizados por el DESARROLLADOR. No serán tales las informaciones de dominio público, siempre que no lo sean por violación de lo establecido en la presente cláusula.

## DECIMOSEGUNDA. OTRAS GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

12.1. El DESARROLLADOR se compromete a prestar los servicios acordados sin demoras injustificadas, poniendo todos los medios a su alcance, según la naturaleza de la prestación a realizar en cada caso, para corregir cualquier error, ineficien-

cia o pérdida de datos que pudieran producirse. El DESARROLLADOR asume la responsabilidad por los daños producidos por tales deficiencias cuando éstas resulten de un comportamiento doloso o culposo en la prestación del SERVICIO.

12.2. El DESARROLLADOR garantiza que dispone y serán empleados en el servicio sistemas de seguridad capaces de salvaguardar la integridad de los equipos, programas y datos que se utilicen en el servicio o sean resultado del mismo. El DESARROLLADOR garantiza que utilizará personal idóneo, de probada capacidad técnica.

12.3. Correrá el DESARROLLADOR con los riesgos derivados de las prestaciones informáticas, así como de la obsolescencia o errores de los equipos y programas empleados en el servicio.

12.4. Cada una de las partes contratantes será responsable del comportamiento de sus propios trabajadores exclusivamente, así como del pago de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social, a salvo lo que dispongan las normas laborales al respecto.

12.5. El DESARROLLADOR y el CLIENTE responderán de los daños y perjuicios que causen a la otra parte en caso de conducta dolosa o negligente en el cumplimiento de las obligaciones del presente acuerdo que respectivamente les incumban. La acción para reclamar judicial o extrajudicialmente los daños y perjuicios producidos podrá ejercitarse durante un plazo máximo de un año, a contar desde la fecha en que se incurrió en responsabilidad, y sin que se entienda renunciada por su no ejercicio hasta que transcurra dicho plazo.

#### DECIMOTERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

13.1. Procederá pedir la terminación anticipada del presente contrato en los siguientes casos:

1. Quiebra o suspensión de pagos de cualquiera de las partes.
2. Incumplimiento grave o reiterado por el DESARROLLADOR de las obligaciones derivadas del plan de actuación o de las condiciones técnicas establecidas en Anexo I.
3. Incumplimiento de las obligaciones del DESARROLLADOR para con terceros con los cuales haya entrado en relación en cumplimiento de lo establecido en este contrato.
4. Falta de pago por parte del CLIENTE, o incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones de colaboración, de tal forma que se haga imposible o se dificulte en gran manera la ejecución del contrato por parte del PROVEEDOR.

13.2. En caso de que, conforme al punto anterior, cualquiera de las partes decida dar por concluida la relación contractual, deberá notificárselo a la otra con una antelación de, al menos, \_\_ mes/es. No podrá solicitar la terminación anticipada del contrato aquella parte a quien resulte imputable la causa argumentada.

#### DECIMOCUARTA. NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propias cláusulas y en su defecto por las disposiciones de aplicación contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el Código de Comercio y por otras leyes especiales y usos mercantiles.

#### DECIMOQUINTA. COMUNICACIONES

15.1. Cualquier comunicación relacionada con el cumplimiento del presente contrato o su modificación, se realizará por escrito y se entregará por correo certificado en las sedes de ambas partes a las personas que a continuación se citan:

Por el DESARROLLADOR: \_\_\_\_

Por el CLIENTE: \_\_\_\_

15.2. Las notificaciones relativas a la marcha habitual de la relación, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el DESARROLLADOR, o las directrices que haya de dar el CLIENTE, podrán realizarse por cualquier medio, siempre que quede constancia de las mismas, su contenido, fecha, persona que la emite y que la recibe, y ambas partes tengan una copia. A estos efectos, las personas que pueden emitir o recibir dichas notificaciones serán las siguientes, según el objeto de las mismas:

Por el DESARROLLADOR: \_\_\_\_

Por el CLIENTE: \_\_\_\_

#### DECIMOSEXTA. CONTENIDO DEL CONTRATO, COLABORACIÓN Y BUENA FE CONTRACTUAL

16.1. Se entenderán partes integrantes del presente contrato el documento en el que constan las presentes cláusulas, así como los anexos unidos al mismo. De igual manera, servirán a efectos de integración del contrato los documentos de oferta y aceptación, así como todos los redactados durante la fase de negociación, incluida la co-

correspondencia cruzada entre las partes relativa a la elaboración del mismo. En caso de contradicción entre el documento contractual y los anexos se estará a lo que resulte del primero.

16.2. Las partes se comprometen a la ejecución del contrato y a todas las consecuencias que se deriven naturalmente de la buena fe, los usos y las leyes. Las partes se comprometen a colaborar estrechamente en la realización del servicio, de tal manera que pueda llevarse a buen fin de forma satisfactoria para ambos contratantes.

DECIMOSÉPTIMA. CESIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato y las obligaciones que de él derivan no pueden ser cedidos a un tercero, salvo consentimiento expreso y por escrito de la contraparte.

DECIMOCTAVA. EJERCICIO DE DERECHOS

Ninguna demora ni omisión de las partes en el ejercicio de derechos emanados del presente contrato perjudicará dicho derecho ni se interpretará como renuncia al mismo.

De igual forma, el ejercicio una sola vez o parcial de un derecho no impedirá, en su caso, que se ejerza otras veces, ni el ejercicio de cualquier otro derecho.

Los derechos de las partes aquí indicados son adicionales a los derechos previstos por la ley, y no los excluyen.

DECIMONOVENA. NULIDAD DE CLÁUSULAS

Seguirá siendo válido el contrato y surtiendo efectos entre las partes aún cuando resultare nula, inválida o dejare de surtir efectos alguna o algunas de las cláusulas del contrato, salvo que el contenido contractual resultante tras la anulación fuere manifiestamente abusivo para una de las partes, o no se hubiese celebrado el contrato sin la/las cláusulas dejadas sin efecto.

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE

Todos los litigios, discrepancias, controversias, cuestiones o reclamaciones resultantes de la interpretación, ejecución, incumplimiento, resolución o nulidad del presente Acuerdo o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje de \_\_\_\_, a las que las partes encomiendan la administración del arbitraje y la designación del árbitro único de acuerdo con su Reglamento y Estatutos. El procedimiento arbitral se ajustará al Reglamento de la citada Corte \_\_\_\_, al que las partes se someten, comprometiéndose las mismas expresamente desde ahora al cumplimiento de las resoluciones y del laudo arbitral que se dicten.

Con carácter subsidiario y para el caso de que fuera necesario, las Partes se someten, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de \_\_\_\_.

No obstante lo anterior, ambas partes harán todo lo razonablemente necesario para tratar de solventar los conflictos de forma amistosa.

Y hallándolo ambas partes conforme, lo firman por duplicado ejemplar aunque a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

EL DESARROLLADOR

Fdo: \_\_\_\_

EL CLIENTE

Fdo: \_\_\_\_